

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 848/2532 นาย สม ชาย จิต ตีपालันท์
นาย เดช ธีรภักดีเวช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166

โจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่แจ้งเหตุ ขัดข้องและไม่ได้ขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นยกฟ้องปรากฏว่าอาการป่วยของทนายโจทก์สามารถแจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบหรือทำคำร้องเลื่อนคดีมอบให้ผู้อื่นมายื่นต่อศาลได้ ดังนั้น มิใช่เหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำนวนไม่ได้ให้การ ถือว่าจำนวนให้การปฏิเสธ

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยและทนายจำเลยมาศาล ฝ่ายโจทก์ไม่มาโดยไม่
แจ้งเหตุขัดข้องและไม่ได้ขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่อ้างว่าทนายโจทก์คนเดิมป่วยและไม่ได้แจ้งวันนัดให้ตัวโจทก์ทราบ โจทก์มิได้สนใจไม่มาศาล

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าผู้พิพากษาลงชื่อเพียงนายเดียวยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไปตามรูปคดี ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เห็นว่า ทนายโจทก์ป่วยโดยแพทย์ไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคใด ปรากฏตามใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข 1 ก.อาการป่วยดังกล่าวนางสาวดารารัตน์พยานโจทก์ยังสามารถไปทำกิจวัตรประจำวันได้ แม้ว่าเหตุป่วยเจ็บจะเป็นเหตุขอเลื่อนคดีได้แต่ความป่วยเจ็บของนางสาวดารารัตน์ดังกล่าวนั้น นางสาวดารารัตน์ในฐานะทนายโจทก์สามารถแจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบหรือทำคำร้องขอเลื่อนคดีมอบให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องต่อศาลได้ จึงมิใช่เหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ การที่ทนายโจทก์มีอาการป่วยแล้วไม่ได้แจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบ โจทก์จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวหาได้ไม่..."

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------